

Para la elaboración de las glosas se utilizaban argumentos que respondían a los intereses en la elaboración de una jurisprudencia resolutive, casi perfecta, dinámica, adaptada a las nuevas necesidades, a la vez el sistema facilitaba el estudio de las fuentes romanas justinianeas. Los glosadores utilizaban un estilo dialéctico que tenía su origen en la teología y la filosofía escolástica. Hay más escolástica bajo los comentaristas, pero no falta en general bajo los glosadores.

La actitud de Irnerio y sus discípulos fue de reverencia a la autoridad del texto: había que explicarlo con objetividad y compararlo con otras partes del mismo, evitando o dejando de lado las contradicciones, lo que desconocían los glosadores eran las atemporalidades que existían dentro de un mismo texto en el que estaban sometiendo a análisis. No debemos olvidar que la compilación de *leges* y *iura* debían ser armoniosas. Algunos comparan la actitud de los glosadores en éste sentido con la de los teólogos en lo que respecta a la autoridad de la Biblia. Las *quaestiones*⁶ eran una forma de argumentar utilizada por los teólogos. Las *quaestiones* más antiguas de los glosadores se habrán desarrollando sin influencia escolástica⁷, sólo influido por los prototipos del Corpus Iuris”. En los textos de los juristas en lugar de la lógica y la armonía hay un conjunto en desorden de casos prácticos. Quedó demostrado que emplearon muy brevemente la lógica⁸ y la dialéctica.

6 Era un arte de discutir con una lógica argumentativa (*quaestiones dialogicae quaestiones dialecticae*).

7 Pero en las glosas de Accursio se observa el uso de la escolástica.

8 El razonamiento era casi siempre inductivo, es decir se formulaban principios generales (*regulae*) a partir de hechos concretos pero también utilizaban el razonamiento deductivo o silogístico. Los glosadores fueron estudiosos de la dialéctica.

Cuando tiene que probar la existencia de una acción o una declaración dogmática el jurista, formula una *quaestio*, no se sabe todavía si es verdadera. Los glosadores habitualmente conservan esta posición principal de la conclusión después de haber probado ésta. A ellos sirve la doctrina retórica de las *quaestiones*. *Quaestiones* son definitivas (se trata de determinadas personas o acciones) o infinitivas (es de carácter general).

Realizaron una obra científica de explicación, deducción y sistematización, dentro de los parámetros de la escolástica, Con la exégesis por medio de glosas- anotaciones marginales o interlineales- explicaban, cual solían hacer los gramáticos, una palabra, una frase o un pasaje. Comprendía su labor:

- las *summae*-desarrollos resumidos del contenido, puestos a la cabeza de un libro o título- comenzaron tímidamente una tarea de exposición dogmática de conjunto y;
- con éstas formular máximas o reglas generales-*brocarda*-.

La labor de los maestros iba recamando de glosas-identificadas con sus siglas personales-los distintos manuscritos.

Hacia mediados del S XIII un profesor de Bolonia, Accursio, realizó la compilación de lo más granado de todas las glosas y de algunos extractos de obras de sus predecesores, y compuso un *apparatus* comentario total de Digesto que en las nuevas ediciones manuscritas se acostumbró transcribir en amplios márgenes que encuadran el texto justiniano. Esta obra tuvo una importante repercusión en el estudio del derecho hasta el siglo XV.

Pretendían el convencimiento acerca de la validez del Derecho Romano como un derecho natural de aplicación general, aunque fuera subsidiaria a las normas locales.

Pero la importancia de esta proyección indirecta de la labor estrictamente científica de los glosadores sería ampliamente superada por la obra de una nueva escuela con una distinta concepción de cómo el Corpus iuris entraría en el concreto ordenamiento jurídico contemporáneo: la llamada de los post glosadores o los comentaristas.

La persona. Relevancias jurídicas

La persona física

Entender a la persona como el que tiene capacidad para ser titular de derechos y obligarse, significa que puede ser sujeto activo o pasivo de derecho, puede adquirir derechos y contraer obligaciones significa que puede ser titular de un derecho, por ejemplo ser titular de una servidumbre.

No todos los hombres eran personas en Roma, por ejemplo los esclavos formaban parte de la propiedad de sus amos y eran cosas, no gozaban del ejercicio de derecho alguno.

Cuando se hace referencia al término persona se debe diferenciar entre la persona: física y la jurídica. Las Jurídicas se conocen como *universitates*, *colegia*, *corpora*, por mencionar algunas. También el Estado y las corporaciones son entidades a las que se les da personalidad por sus características, podían tener patrimonio propio, y había independencia entre la entidad y los miembros que la componían respecto de las obligaciones.

La Capacidad Jurídica. Concepto

La capacidad jurídica o de derecho es la posibilidad de un sujeto de poder adquirir derechos y contraer obligaciones.

Capacidad de Obrar. Concepto

También denominada capacidad de actuar o de hecho, es la posibilidad que tiene algunos sujetos de realizar actos en la vida práctica con repercusiones de índole jurídica.

Los Status

Son diversas formas de posicionarse que tenía un sujeto, son los siguientes:

Status Libertatis

Era la posición que ocupaba el sujeto de acuerdo con la sociedad, podían ser libres y esclavos.

Status Civitatis

Era la posición en la que se encontraba el sujeto con respecto al derecho de ciudad (*civitas*): se clasificaban en ciudadanos y no ciudadanos. Ciudadano romano es el que goza de todas las prerrogativas, participaba de las instituciones de derecho civil fueran públicas o privadas. El *commercium*, el *connubium*, el *sufragii* y el *ius honorum*, entre otros que a posteriori se especificaran cuando se analice el particular. Los no ciudadanos o extranjeros eran los que carecían de la ciudadanía romana, no gozaban del *ius civilis*, se regían por el *ius gentium*. Estos se dividían entre “peregrinos” y “latinos”.

Los peregrinos

Son los habitantes de los países con los que Roma ha celebrado alianza, guardan buenas relaciones, son regiones que por la dominación han sido reducidas a provincias, en contraposición con los pue-

blos con los cuales Roma no ha hecho alianza y estaban en constante estado de guerras, a éstos pueblos se los ha denominado bárbaros a los cuales no se les reconocía ningún derecho ni aún en épocas de paz.

Los Latinos eran peregrinos tratados con más ventajas con respecto a la ciudadanía romana. Los latinos estaban en una situación intermedia entre el ciudadano y el peregrino. Se dividían en *veteres*, *coloniarii* y *latini juniani*.

Status Familiae

Era la posición que el sujeto ocupaba con respecto al derecho de familia, se dividían en *sui iuris*: no estaban sometido bajo ninguna autoridad sea: *manus*, *mancipium*, *domenica potestas*, *dominium* o *patria potestas*, por ejemplo el *pater familias*; y *alieni iuris*: estaban bajo la potestad (poder) del *pater familias*, como los *fili* y la mujer.

La existencia de éstos estados se relaciona con la capacidad de las personas: por ejemplo el peregrino es un hombre libre que se rige por las normas del *ius gentium*, no por las del *ius civile*, o el *filius* si bien es un hombre libre no tiene capacidad para desempeñar determinados actos jurídicos.

La Capitis Deminutio

La personalidad de un sujeto estaba abarcada por tres elementos: La *libertas*, el derecho de ciudadanía y los derechos de familia. Estos tres elementos constituyen el estado de ciudadano para el cual se utilizan las expresiones *status* o *caput*. Cuando se pierde alguno de éstos elementos se considera que la capacidad de la persona ha sufrido una modificación que puede ser menor o importante.

Éstos tres elementos hacen a la existencia del romano, si uno de ellos se extingue, la “persona” muere y renace en derecho con una nueva personalidad, porque operó en él un cambio de *status*, por eso se produjo una *capitis deminutio*.

La muerte civil era una ficción jurídica porque el sujeto respecto de la cual se aplicaba se encontraba aún con vida desde el punto de vista físico, por lo tanto lo regía el derecho natural. También podía según el estado que perdiera regido por el *ius civilis* o *ius gentium*.

a) La Capitis Deminutio Máxima: Era cuando se perdía la libertad y se extinguían por consiguiente los otros dos Status (derechos de familia y la ciudadanía). Por ejemplo:

- El deudor insolvente que era entregado a su acreedor y era llevado *Trans Tiberium*.
- El ladrón sorprendido *inflagranti delicta*.
- Aquél que no se había anotado en la lista del censo.
- Los desertores.
- Los *fili* familias que eran vendidos por el *pater* en el extranjero.
- Los condenados a trabajos forzados, por ejemplo en las minas.
- A los libertos ingratos que, a causa de ella se les revoca la libertad.

b) La Capitis Deminutio Media o Menor: Era cuando se perdía el estado de ciudadano, o dicho de otra manera era el cese del Status Civitatis. Por ejemplo:

- La pérdida de la libertas acarrea la pérdida de la ciudadanía y de la posición de *pater familias*.
- Por el efecto de ciertas condenas como la interdicción del agua y del fuego.
- Otra causa era la deportación.
- Cuando se abandonaba voluntariamente la patria de origen, para hacerse ciudadano en otra ciudad extranjera.

c) La Capitis Deminutio Mínima: Era cuando se producía una modificación en el estado o posición respecto de los derechos de familia, conservándose la libertad y la ciudadanía; por ejemplo:

- Producida la muerte del *pater familias* el *filius* se transformaba en un *sui iuris* y ocupaba su lugar de poder dentro de la familia.

- Si un ciudadano se da en adrogación.
- Cuando la mujer sui iuris cae en *manus*.
- Por emancipación.
- Por adopción, por mencionar algunos casos.

Efectos de la *capitis deminutio*

Los efectos son la pérdida de los derechos de la personalidad civil, traía las siguientes consecuencias:

- a. Ruptura de los lazos de agnación y gentilidad, porque el *capite minutus* sale de su familia y de su gens. Pierde por lo tanto sus derechos de sucesión, tutela y curatela.
- b. El *capite minutus* pierde todos los bienes que integran su patrimonio.
- c. El *capitis deminutio* del patrón o del manumitido extingue también los derechos de patronato, a excepción de la *reverentia*.
- d. Las deudas subsisten y se extinguen por razón de orden público, las deudas que resultan de sus delitos.

Esto fue modificado por la labor de los pretores, ya que le daban una acción a los acreedores por la cual podían demandar en justicia para reclamarle el monto de la deuda al *adrogante* que hubiere recogido los bienes del deudor reducido a esclavitud o privado del derecho de ciudadanía.

Ésta acción que el pretor le daba a los acreedores se llamaba acción de peculio. El *capitis minutus* pierde su patrimonio y es liberado de sus deudas, con excepción de las nacida ex *delicta*. El *capitis minutus* quedaba obligado con su acreedor por el derecho natural, estas cuestiones duraron varios siglos hasta que posteriormente se estableció que la adrogación se podía hacer una vez que fueran satisfechos los acreedores.

Los pretores establecieron una ficción en la que se consideraba como no realizada la *capitis deminutio* y los acreedores podían ejercer sus acciones contra el *adrogado* como acciones útiles. Se trata de una *restitutio in integrum*. Debido a que el *adrogado* no tenía bienes, el

adrogante debía venir en su auxilio y pagar la deuda, caso contrario le permitía a los acreedores vender los bienes del adrogado antes de la adrogación.

En tiempos de Justiniano no existía ésta restitución, a los acreedores se les concedían acciones contra el adrogante por la cantidad de bienes que había adquirido con la adrogación en caso de que no pague, los bienes provenientes del adrogado se venden en beneficio de los acreedores.

1. Los derechos políticos se pierden excepto en la *capitis deminutio* mínima.
2. Los derechos de usufructo, de uso, las servidumbres personales, como el contrato de sociedad inherentes a la persona del *capitis deminutio* finalizan con ella.
3. Los derechos que subsisten con la *capitis deminutio* son:
4. El *capite minutus* conserva los derechos de cognación, quedan obligados naturalmente con sus acreedores.
5. Se conservan los derechos públicos y políticos, en el caso de las *capitis deminutio* máxima y media los pierde en la medida que pierda la ciudadanía.
6. Subsiste el matrimonio.
7. Subsiste también el legado de alimentos.
8. Las servidumbres de habitación y *operarum obligationes*, o sea servicios que el manumitido del adrogado le hubiese prometido bajo juramento.
9. Subsisten las deudas provenientes de delitos.

Infamia, “Turpitud”, Intestabilidad

La Infamia es negarle a alguien el honor o buena fama. Éstas últimas eran la estimación y respeto de que gozaba un ciudadano romano respecto de los demás hombres, una vez que se perdía la ciudadanía se perdía la fama, pero la pérdida de la fama no implicaba una *capitis deminutio*.

La honorabilidad era el estado de dignidad de que gozaba una persona comprobada por la costumbre, la infamia es un ataque contra esa consideración de la que se gozaba en la sociedad.

Se distinguieron dos clases de infamias:

- La *iuris*: llamada así porque estaba regulada por la ley.
- De *facti*: Era la que procedía de la opinión pública, tenía dos grados:

La Turpitud, era una conducta depravada de la persona, por ejemplo el de la meretriz.

La *Levis* Nota rebajaba la consideración social pero no la extinguía: aquellos que descendían de personas consideradas inferiores, como la concubina los posaderos, los manumitidos y sus hijos por mencionar algunos.

Con el paso del tiempo la infamia *facti* eran los tachados para el ejercicio de ciertos actos jurídicos porque no se podía depositar la confianza en ellos, esos actos eran el testimonio, la tutela, ciertos matrimonios, por mencionar algunos ya que se tenía en cuenta la dignidad de la persona que iba a realizar ese acto jurídico.

La infamia *iuris* pasa por tres períodos:

A) En la Ley de las XII Tablas se estableció que si el testigo negaba lo que él presencié, fuera declarado improbo (no podía ser testigo ni servir de testigos), e intestable: pena que luego se hizo extensiva al autor de un escrito infamatorio. Por lo tanto no se podían realizar actos jurídicos que se requiriera de testigos como el *nexum*, el testamento, la *adoptio*, la emancipación, la *mancipatio*, por mencionar algunos. Equivalía a la privación de *commercium*.

B) Cuando ya no se aplicaba la Ley de las XII, las causas y efectos de la infamia se siguieron aplicando, quiénes velaban por el honor de los ciudadanos eran los magistrados (cónsules, censores y pretores). Hubo tres clases de infamias:

1. La Infamia consular: Era cuando el cónsul presidía las elecciones y desechaba a un candidato por indigno, ésta decisión no

obligaba a los cónsules posteriores, a fines de la República algunas leyes establecieron causa de inelegibilidad, se extendió en el año 709 por la Ley Julia a las elecciones municipales.

2. La Infamia censoria: Cuando el censor colocaba a una persona de clase superior a la última clase del censo, lo privaba de los derechos públicos.
3. La Infamia pretoria: El pretor mandaba a retirar de su presencia al indigno que se presentaba ante él reclamando un derecho por sí o en representación de otra persona.

Con el tiempo éstos casos fueron pasando al edicto hasta llegar al Edicto Perpetuo, éste último solo declaraba que personas eran incapaces para comparecer ante el pretor en reclamo de un derecho, lo hicieran para sí, para un tercero o con representación, no declaraba la infamia sino que era una consecuencia que la doctrina deducía de tal incapacidad.

En ésta incapacidad se encontraban:

- a) El expulsado ignominiosamente del ejército, se decían las causas o se arrancaban las insignias y el militar condenado por la Ley Julia de Adulterio.
- b) El que estaba en el escenario por precio o premio, quedaban excluidos los atletas, luchadores, conductores, músicos y conductores de carros en el circo.
- c) El que ejerce el lenocinio.
- d) El condenado por calumnia, prevaricato, el condenado o el que hubiera transigido por hurto, robo con violencia, injuria, fraude o dolo malo en virtud de una acción directa de sociedad, tutela, mandato o depósito.
- e) La viuda que, sin dispensa contrajera segundas nupcias antes de transcurrido el año de luto, el que las contraiga con ella (salvo que obrara con mandato de aquél bajo cuya potestad estuviere) y los que llamados a dar su consentimiento las autorizasen.
- f) Los que contrajeran nuevos esponsales o nupcias antes de que se disolviera el vínculo anterior, salvo que obrasen por manda-

to de su pater familias. Cuando la incapacidad y la infamia era el resultado de un hecho o del ejercicio de una profesión, se llamaba inmediata; cuando provenía de una condena criminal o civil se decía que era mediata.

C) Justiniano siguiendo los lineamientos del Edicto del Pretor determinó quienes eran infames con fuerza de ley. Se estableció en definitiva por medio de la ley lo que se venía haciendo en la práctica. Con el paso del tiempo decayeron la intestabilidad y la improbidad. Luego la infamia iuris privaba del *ius honorum* y *ius sufragium*, no se podía contraer matrimonio con personas del orden senatorial (ya que quedaban relegados a la última clase social), hasta que Justiniano lo permitió y se casó con Teodora. No podían ejercer la acción de dolo, sí la *actio in factum* contra las personas honestas; la validez de su testimonio quedaba a criterio del magistrado, no podían demandar ni acusar salvo que fuera en interés propio o cuando murieran sus parientes; cuando eran designados herederos, los hermanos del testador podían impugnar el testamento por inoficioso. Éstos efectos terminaban con una *integrum restitutio* otorgada por el Príncipe.

El nacimiento y la extinción de las personas

Estos dos aspectos tenían consecuencias jurídicas. Con respecto al nacimiento se tenían que dar tres cuestiones:

- desprendimiento del seno de la madre
- que el nacimiento se haya producido con vida
- que el recién nacido no tuviera malformaciones de extrema gravedad, si se daba éste requisito se le daba muerte.

Con respecto a la muerte, ésta significa la extinción de la persona física para diferenciarla de la muerte que se podía determinar por otros factores legales o civiles como la *capitis deminutio*. El efecto jurídico de la muerte física eran sus repercusiones en el derecho sucesorio.

Status Libertatis

Concepto

Es la facultad natural de que cada uno haga lo que le plazca a no ser que la ley se lo impida, por lo tanto es el estado en que se encuentran los hombres con respecto a la libertad.

A través de este estado se los puede clasificar en libres o esclavos, y los libres son a su vez ingenuos o libertos.

Los ingenuos

Eran aquellos que nacían y morían libres sin un período de esclavitud en sus vidas.

Los libertos

Eran los individuos libres, pero en algún momento de su pasado fueron esclavos y se les otorgó la libertad (manumisión).

Tanto los ingenuos como los libertos eran libres desde el punto de práctico estaban en condiciones de inferioridad. No poseían el *ius honorum* y tenían obligaciones con su patrono.

Con respecto a los Libertos podemos encontrar tres clases:

- Los Libertos ciudadanos Romanos: los manumitidos por formas solemnes. Eran los mejor posicionados ya que no solo adquirían la libertad sino también la ciudadanía romana.
- Los Libertos latinos *Junianos*: entre ellos se encontraban los que no habían sido manumitidos por las formas solemnes, no contaban con la edad de 30 años, etc.
- Los Libertos *Dediticios*: eran los esclavos condenados a penas infamantes que hubieran sido manumitidos.

La Esclavitud

La esclavitud es una institución del derecho de gentes, no es exclusiva ni primitiva de los romanos, es común a varios pueblos de la antigüedad.

En Roma podían convertirse en libertos por voluntad de su amo. Solían llevar una marca o distintivo que manifestaba su condición. El esclavo era, por lo tanto, no sujeto, sino objeto de derecho. Su condición desaparece no solo por el amo, también por disposición de la ley. La *domenica potestas* (potestad sobre el esclavo) no solo es vitalicia sino transmisible.

Importancia patrimonial del esclavo

No era sujeto sino objeto o cosa, tenía valor patrimonial como cualquier otra cosa que integraba su patrimonio, si alguien tenía en su poder un esclavo ajeno el dominus lo podía reclamar por una *actio rei vindicatio*, y si era una esclava también podía reclamar el parto de ésta ya que eran los frutos devengados por la res.

Tenía capacidad de hecho, no jurídica; no tenía la disposición patrimonial ya que lo obtenido por él engrosaba el patrimonio del amo, en un tiempo posterior se le reconoce al igual que al *filius* la posibilidad de administrar un patrimonio propio porción asignada por el pater, denominada *peculio profecticiu*m.

El daño causado a los esclavos y animales ajenos era contemplado por la *Lex Aquilia*, estableciendo sanciones para quienes incurrieran en alguna de las conductas allí descriptas.

En virtud de las limitaciones del derecho de propiedad, existió dentro de la categoría de las servidumbres personales las *operae servorum*, que era el derecho de valerse de los servicios de esclavos ajenos haciéndose luego extensiva a las *operae animalium*.

Si un esclavo causaba daños a un hombre libre su dominus lo mancipaba, para luego volver bajo su potestas de la misma manera que lo podía hacer con un *filius*.

Podía ser designado heredero por testamento, por lo que en el momento en que se hiciera efectivo el mismo, tácitamente era manumitido, caso contrario no contaría con la capacidad jurídica necesaria (*testamenti factio pasiva*). También por testamento podía ser

designado tutor, por lo tanto los efectos jurídicos de la designación son similares al caso descripto precedentemente.

Siguiendo con el mismo tema los esclavos eran herederos sui et necessarii, por lo que no tenían la posibilidad de aceptar la herencia, y debían recibirla cargada de deudas, ya que su amo recurría a ésta vía para evitar que recayera sobre los herederos sui la tacha de infamia consecuencia de la ejecución patrimonial de la bonorum venditio (si era ejecutado), antes de que esto suceda se los instituía herederos.

B) Conversión en esclavitud

El que es libre y se pone de acuerdo con un tercero para auto venderse como esclavo, en el caso de que posteriormente fuera manumitido no recupera su condición de ciudadano romano sino de libertino - D. 1,5-5; 2,1.

Causales del derecho de gentes

La Cautividad

Los prisioneros que se toman del enemigo (2= Inst.1,4 pr.); se consideró esclavos tanto a los mencionados como a los romanos que caían como tales en manos del enemigo eran esclavos sin dueños y si regresaban a suelo romano se los consideraba como que nunca habían caído como prisioneros y recuperaban sus derechos -*Ius Postliminium*-, era una ficción jurídica que producía ese efecto, si era un *filius* vuelve a tener esa condición como si nunca la hubiera perdido; pero en las cuestiones de hecho por ejemplo en la posesión de los bienes queda interrumpida hasta su regreso, y si estuvo casado no se le restituye tal condición por el *postliminium*. Los prisioneros en guerras civiles no se hacían esclavos sino proscriptos.

El Nacimiento

Los hijos de las esclavas seguían la condición de éstas a éstos se los llamaban *verna* eran los más estimados, la controversia se planteó

respecto de los hijos que nacían o se concebían en algún momento de la libertad de la madre o siendo ésta esclava; se estableció que era suficiente con que la madre fuera libre en algún momento para que el hijo siguiera con tal condición pese a que la situación de las mujeres era de peor condición que la de los varones, era el beneficio de la libertad.

El caso de la mujer

El emperador Adriano estableció que la mujer libre condenada a pena capital, si estaba embarazada se esperaba al alumbramiento y el hijo nacido era libre; y si se trataba de una desterrada que concibió dentro de las *iustiae nuptiae*, el hijo nacido sería ciudadano romano.

Se declaraba libre al sujeto cuando, se declara tal condición en una sentencia

Si la mujer libre encinta cae como prisionera de guerra, el hijo recupera su libertad por el *postliminium*.

Por causa del Derecho Civil

Se hacían esclavos por el *iuscivile*:

- a) El del *infreques*, el ciudadano que no acude al llamado para incorporarse al ejército o el que deserta de él, dispuesto por Servio Tulio, con el paso del tiempo se substituyó por otra pena.
- b) El del *incensus*, que no responde al censor para inscribirse en el censo (lista de los hombres libres), dispuesto por Servio Tulio, con el paso del tiempo se substituyó por otra pena como en el caso anterior.
- c) El que falta al pago de impuestos.
- d) El deudor insolvente vendido *trans tiberium* por sus acreedores.
- e) El ladrón sorprendido *in fraganti delictio* vendido en el extranjero por la víctima del hurto.
- f) El ladrón sorprendido *in fraganti* quedaba como esclavo del dueño de la cosa robada, luego con el paso del tiempo el Edicto del Pretor substituyó esa pena por el *cuadruplum* del valor de la cosa.
- g) (En todos estos casos debía ser vendido o entregado fuera de los

limites romanos para no herir a la majestad ciudadana, debido al concepto que se tenía de esta, no podía admitirse que un ciudadano romano se convertiría en esclavo en su propio territorio).

- h) Los condenados a trabajos forzados en las minas, fue abolido por la Novela 22 de Justiniano.
- i) Los condenados a muerte, a los juegos gladiatorios y a luchar en el circo, sus bienes eran confiscados y se vendían en beneficio del Estado, fue abolido por Constantino cuando se suprimieron las luchas en el circo.
- j) El del liberto que es culpable de grave ingratitud para con su patrono.
- k) Por disposiciones de un Senadoconsulto Claudiano la mujer ingenua que vivía en *contubernium* con un esclavo ajeno, a pesar de las tres amonestaciones del dueño del esclavo, ésta disposición fue abolida por Justiniano.
- l) El hombre mayor a 20 años que se hace vender como esclavo por un cómplice para compartir el dinero de la venta luego de declarar su verdadera situación al comprador de buena fe.
- m) El deudor que siendo condenado a pagar no lo hacía se convertía en esclavo del acreedor (Ley de las XII Tablas), la Ley *Papiria* sustituyó esto por la dación in noxa hasta que la deuda se pagara.

C) Situaciones diversas:

Según la época en que nos encontremos el esclavo ha sufrido un trato muy variado, así se preveía que si el esclavo era entregado por su dueño y abandonado a su suerte en un juicio por una causa que diera lugar a la pena capital, no es libre aunque resultara beneficiado con la absolución.

Los esclavos se encontraban bajo la potestad de los dueños (como institución del derecho de gentes ya que tenían el derecho de vida y de muerte sobre éstos).

En el mismo Digesto se señala que no es lícito de los ciudadanos romanos someter a tratos crueles a los esclavos y sin que estén am-

parados en causas reconocidas por las leyes, ya que una constitución de Antonino Pío (138- 161 d.C) establecía que el que matara a un esclavo suyo sin justa causa se le da un castigo similar al que hubiera matado a un esclavo ajeno, al igual que el mal trato - D. 1,6-1.

Para el caso anterior, se haya ejercido con o sin violencia, un rescripto de Antonino Pío, se estableció que se conserve intacta la potestad de los dueños sobre sus esclavos, pero en el caso de sevicias, hambre y otros maltratos crueles y no se les brinde asistencia ante el pedido de éstos,(aquí va punto).

A aquellos que lo supliquen justamente. Por lo tanto atiende tú las querellas de aquellos esclavos de Julio Sabino quien se acogieron al asilo de la estatua (del emperador), y si averiguarás que han sido tratado más duramente de los que es justo, o se les ha inferido una ofensa infamante, dispone que sean vendidos para que no recaigan bajo la potestad de su dueño. El que hiciere fraude a mi constitución, sabrá que estoy dispuesto a cargar el hecho más severamente. También Adriano relegó por cinco años a Umbricia por haber tratado con excesiva severidad a sus esclavas sin motivos de consideración- Ulp.8 de off. Proc.= Inst.1,8-2-.

Características de los esclavos

Al tratarse de una cosa corporal era una *res Mancipi* susceptible de dominio quiritario y bonitario, podía ser vendido, legado, dado en prenda, donado, ser dado en posesión, en usufructo, en condominio, podía ser abandonado, sin que ello implicara darle la libertad, en estos casos se lo consideraba una *res nullius*.

Se discutió entre los jurisconsultos si realmente se los equiparaban a las cosas, ya que al esclavo se le podía dar la libertad y la ciudadanía por voluntad de su amo, ello no podía hacerse con las cosas; el lugar donde se enterraba al esclavo era considerado como un *locum religiosum*, el liberto estaba ligado a la familia del patrono por el culto común, pero ello tampoco se aplicaba a las cosas, los esclavos podían

ser instituidos herederos y el amo podía considerarse injuriados por éstos, no ocurría con las cosas ni con los extranjeros.

Con el paso del tiempo y con la influencia de los estoicos y del cristianismo dejó de considerárselo como una simple cosa. Los esclavos quedan comprendidos en el derecho natural como tales, no así en el derecho civil, que con el paso del tiempo se fue atenuando.

En tiempos de Justiniano el esclavo:

- a) No tiene derechos políticos;
- b) No puede hacer adquisiciones, pero si lo hace pasará al patrimonio de su amo sin saberlo o aún en contra de su voluntad. En el caso de que el esclavo acepte una herencia, al tener deudas nunca pasaría a acrecentar el patrimonio del amo si él no lo quisiera. El dueño adquiere la *possessio* por medio del esclavo, también será necesaria su voluntad. Cuando un esclavo adquiere algo lo adquirido pasa a cada uno de sus dueños en forma proporcional al derecho de propiedad que tienen sobre el esclavo, salvo que la orden la haya dado uno solo de ellos.
- c) Se obliga naturalmente.
- d) Cuando contrata no puede convertir en deudor al amo, pero el Pretor les permite a los acreedores a accionar en contra del dueño cuando éste le dio permiso para que el esclavo contrate.
- e) No puede accionar en justicia, ni para sí ni para terceros, se atenuó ésta postura en tiempos del procedimiento extraordinario.

Había esclavos de diferentes clases, algunos más beneficiados que otros, los *servi publice* o esclavos del pueblo romano podían ser propietarios, disponer por testamento de la mitad de sus bienes. Los que estaban perjudicados eran los esclavos sin dueño, que no se podían mezclar en la vida civil, no tenían peculio ni posibilidad de ser liberados. Desde el punto de vista jurídico no hay diferencias entre los esclavos, todo dependía del trato que recibieran de los amos. Había

unos esclavos denominados *servi vicarii* que podían ejercer una cierta autoridad sobre otros esclavos llamados *servi ordinarii*.

Obligaciones del amo originadas por el esclavo

La potestad ejercida por el amo sobre sus esclavos se denomina *Domenica Potestas*. Al principio éste poder era absoluto, ya que incluso se le podía dar muerte al esclavo propio y el amo no era castigado por el derecho, sin embargo en la costumbre éstas conductas como otras especies de maltrato eran reprobadas.

Al principio los esclavos en su mayoría eran griegos, realizaban las tareas agrícolas y los romanos no tuvieron inconvenientes en que compartieran la vivienda familiar y sus costumbres, pero con el paso del tiempo los vínculos ya no eran de éste tenor porque comenzaron los abusos ocurrió a fines de la República comienzos del Imperio, de noche se los encerraba en calabozos o grutas amontonándose en el suelo hombres y mujeres, cuando llegaban a ancianos o contraían enfermedades incurables los llevaban a la Isla de Esculapio cerca del Tíber allí los abandonaban o los mataban. Un Senadoconsulto Silariano del año 10 a.C dispuso que, cuando un esclavo matase a un ciudadano romano se les diera muerte no solo al homicida sino también a sus compañeros, cuando Pedonio II fue muerto por un esclavo, junto con el asesino murieron cuatrocientos esclavos.

Hubo rebeliones de esclavos que fueron de menor importancia, sin embargo se pusieron freno a los abusos, para no provocar una ira masiva de éstos. La Ley *Pretonia* de Augusto estableció la prohibición para los dueños de los esclavos que los obligaran a pelear con las fieras en el circo o ser vendidos con esos fines, sin embargo determinó por un Edicto especial los casos en que se permitían que los esclavos fueran torturados.

Por una Constitución del Emperador Claudio se dispuso que se diera la libertad a un esclavo abandonado a causa de la vejez o enfermedad, con el fin de que no se convirtiera en una *res nullius*.

Domiciano estableció la prohibición de castrar a sus esclavos, ello fue ratificado por Hadrianus quién prohibió que se matara o castigar con crueldad a un esclavo sin una orden previa del magistrado, desterró por cinco años a la matrona Umbricia por haber maltratado cruelmente a los esclavos sin motivos graves.

El Edicto Perpetuo permitió demandar al tercero que hubiere torturado o pegado a un esclavo ajeno, Antonino Pío dispuso que el que matase a un esclavo propio incurriría en igual pena que el que diese muerte a uno ajeno. También le puso límites al poder correctivo de los amos, disponiendo que los esclavos que se encuentren bajo graves amenazas y buscaran refugios en los templos o en las estatuas de los emperadores ubicados en lugares públicos, o si habían sido maltratados se dispuso que sean vendidos y el resultado de la venta sea entregada a su dueño.

Marco Aurelio dispuso la como obligatoria la condición de venta *nec prostituatur* cuando se trataba de la esclava. El pudor de los siervos fue protegido por el Prefecto de la Ciudad.

En tiempos del cristianismo aumentaron las manumisiones.

Constantino dispuso que, el que recogiese a un niño expuesto podía ejercer sobre él la patria potestad o la *domenica potestas*, prohibió exponer a los hijos de los esclavos; ordenó la libertad el esclavo comprado por un judío, si bien permitió que los esclavos fueran castigados no podía dárseles muerte ni imponer castigos crueles. Se prohibió para los condenados la pena de circo.

Para los esclavos, el recuerdo de su esclavitud los señalaba siempre como una marca, y los colocaba en una categoría bien inferior a la de aquellos que debían su libertad solo por nacimiento.

El antiguo esclavo tomaba el nombre de su patrono; ordinariamente permanecía agregado a su casa, y después de haberla servido como esclavo, continuaba sirviéndole como libertino. No temía entregarse a ocupaciones en las que un ingenuo nunca se hubiese desempeñado (como la de dirigir un establecimiento de comercio, un navío o una tienda); a veces se hacía útil por sus conocimientos en

negocios o en la jurisprudencia; frecuentemente era cómplice y confidente de su patrono.

Respecto de las leyes los libertos no podían en el orden político, aspirar a ciertas dignidades, ni tenían derecho a usar el anillo de oro (ius aereorum annulorum), signo distintivo de los caballeros, que había llegado a ser común a todos los ingenuos; por último estaba prohibido a los patricios emparentar con ellos⁹. En el orden privado la circunstancia más común era que el libertino al ser incorporado a los hombres libres, se encontraba solo y sin familia civil; esto debía alterar respecto de él todas las reglas en la materia (como las sucesiones y la tutela). No se deben olvidar que había tres clases de libertos y por lo tanto de las prerrogativas de las que podían o no gozar dependen de ellas.

La situación de saber si los hijos de las esclavas dadas en usufructo, eran esclavas o no, se resolvió en sentido negativo.

El abandono noxal

Era cuando se entregaba al autor de un acto ilícito tratándose más específicamente de un delito privado. Quedaba en poder de la víctima, para que la misma se indemnizara con el producto del trabajo el daño ocasionado por el delito.

Cuando un esclavo cometía un delito quedaba civilmente obligado por él, pero en la práctica era muy difícil de concretar esto debido a que el esclavo no podía actuar en justicia por no tener capacidad jurídica y la obligación que emergía era natural.

En la búsqueda de soluciones la Ley de las XII Tablas, diferenciaba dos casos:

- 1) Si el delito había sido cometido por orden del amo, éste último quedaba obligado *ex delicto*; pero si el esclavo había actuado por sí mismo, Ulpiano decía que el amo no estaba obligado en forma directa, pero se aplicaban en su contra las

⁹ Era un impedimento relativo la prohibición de contraer nupcias entre ingenuos y libertos.

disposiciones de la ley *Aquilia*. Se consideró injusto que el esclavo quedara impune, por lo que la víctima podía ejercer contra el amo la acción directa o la acción noxal según lo prefiriera. Si el dueño daba su aprobación quedaba obligado.

- 2) Cuando el esclavo obró por cuenta propia, la parte perjudicada puede también perseguir al amo aunque no está obligado personalmente *ex delicto*. En éstos casos entregará al esclavo autor del delito y la víctima se cobrará con el trabajo que éste realice por un tiempo hasta quedar satisfecho, es una acción noxal, porque el amo tiene el derecho de abandonar al autor del delito (*noxam dare*), de allí viene el nombre de abandono noxal.

La acción noxal se ejercía como consecuencia de haberse cometido un delito o cuasidelito, por la cual el demandado tenía la opción de pagar la suma por la cual fue condenado o abandonar al autor de ese delito o cuasidelito a quién se lo denomina *noxia* y al hecho cometido *noxia*.

Son acciones que provienen desde la Ley de las XII Tablas que se daban para el robo y ciertos daños, luego fue usado por la *Lex Aquilia* y luego por el Pretor en la injuria.

Efectos del abandono noxal

- a) Si el esclavo cambiaba de amo, la acción noxal se daba en contra del amo que tenía potestad sobre él al momento de la *litis contestatio* y no contra el que la tenía al momento de cometerse el delito.
- b) Si el esclavo autor del perjuicio fue manumitido la acción noxal no podía ser ejercida.
- c) Si el autor de un delito es un *sui iuris* y luego se convertía en esclavo la acción se daba *noxaliter* contra el amo.
- d) El amo se podía liberar hasta la sentencia haciendo el abandono noxal, en ese caso el esclavo debía ser absuelto.

- e) Caso contrario el juez lo condenaba a pagar una suma de dinero, según la proporción de daño o debía hacer el abandono noxal.

Realización

El abandono noxal se hacía por medio de una *mancipatio*, el esclavo queda bajo la potestad del demandante que en virtud de la *mancipatio* se transforma en su dueño.

Si el amo no se presentaba a la acción noxal como demandado, el demandante con permiso del pretor se podía llevar al esclavo, lo tenía *in bonis* y podía usucapirlo. En ese ínterin estaba protegido el nuevo dueño contra una *reivindicatio* que podía ejercer el ex amo oponiéndole a éste una excepción de dolo.

El abandono noxal de los esclavos estuvo vigente en tiempos de Justiniano.

Las acciones noxales fueron establecidas por el Derecho Civil: en las acciones de *furtum manifestum* que tienen origen en la Ley de las XII Tablas y la acción de daño causado injustamente contemplado en la *Lex Aquilia*; y por el edicto del Pretor: en la acción de injuria y en la de rapto.

Acciones *quod iussu, instintoria y exercitoria*

Como se dijo anteriormente cuando el esclavo contrataba con o sin consentimiento del amo y éste se beneficiaba, el esclavo solo quedaba obligado naturalmente, en esos casos el Pretor estableció que los acreedores podían obrar en contra del amo otorgándoles las acciones *quod iussu, exercitoria e instintoria*, las de peculio, *tributoria* y de *in rem verso*. Eran acciones que se modificaban sus fórmulas y se les daban calificaciones especiales por ese motivo se llamaban *adiecticiae qualitatis*.

La acción *quod iussu* se aplicaba cuando el esclavo realizaba un acto negocial con permiso expreso de su dueño sin importar si era

un permiso general o especial o la forma en que se había dado. Se acciona en contra del dueño del esclavo en forma directa *in solidum* o sea, por el total de la deuda.

En cuanto a las dos acciones restantes, cuando un año dejaba a su esclavo que manejara su comercio, todos los ciudadanos que contrataban con éste, el Pretor con similar fundamento que la *actio quod iussu*, hacía de cuenta que esos terceros habían contratado directamente con el amo, respondiendo éste hasta el límite de los actos negociales que había autorizado.

La acción *exercitoria* se otorgaba cuando el amo siendo armador (*exercitor*) de buques había puesto al esclavo al frente de un navío (*magister navis*), para un comercio marítimo.

La acción *instintoria* se otorgaba en una situación similar pero en un comercio en tierra.

Las dos acciones explicadas eran perpetuas, se daban *in solidum* y por la totalidad de la deuda. En caso de que los acreedores pudieran ejercer varias acciones no podían acumularlas, debían elegir la que consideraban más beneficiosa.

Estas tres acciones eran preferidas a las demás porque operaban *in solidum*.

El Peculio

Los amos tenían derechos sobre los bienes de sus esclavos, de manera absoluta e ilimitada, todo lo que adquirían incrementaba el patrimonio de sus dueños. Si un esclavo estaba en copropiedad todo lo que adquiría se repartía *pro virile portione* (según la personalidad) y proporcionalmente a la participación que cada dueño tuviera en el esclavo.

A fines de la República aparece el peculio de los esclavos, al principio le daba al esclavo la administración de un cierto número de animales y después consistió en otros bienes, el dueño no perdía la propiedad de los bienes. Luego se admitió que nacieran obligaciones naturales entre el dueño del esclavo y éste según las reglas de las

acciones de peculio y la *tributoria*. El peculio en la mayoría de los casos estaba compuesto por una gran cantidad de bienes, incluyendo a otros esclavos denominados *vicarii*.

Cuando el esclavo recobraba la libertad, si no recogía el peculio el ex amo tenía la obligación de dárselo, se transformaba en propietario por *usucapio*. Si se trataba de un esclavo manumitido por testamento solo se quedaba con el peculio si el amo se lo había legado.

La *cognatio servilis*. El *contubernium*

Al principio se consideró *contubernium* la unión de hecho entre los esclavos, en cierta medida para diferenciarlo del matrimonio civil romano entre ciudadanos romanos. Con el paso del tiempo Paulo, incluye en éstas uniones a los hombres libres con esclavos. Para establecer ésta unión no solo se debía contar con el consentimiento del esclavo sino también con el del respectivo amo.

Con el paso del tiempo se restringieron ésta clase de uniones, la restricción fue para los hombres libres, así un Senadoconsulto *Claudianum* estableció que caería en esclavitud la mujer que viviera en *contubernium* con un esclavo ajeno si después de las tres amonestaciones del amo no hiciera caso y continuara el vínculo.

En el Código se castigaba el contubernio del amo con una esclava suya con la muerte, estaba habilitada cualquier persona para denunciarlo, si lo hacía el esclavo propio obtenía la libertad.

El *contubernium* producía la *cognatio servilis*, existiendo también el impedimento de contraer nupcias con el liberto. Ésta clase de *cognatio* existía entre el padre, la madre y los hijos y también entre hermanos y hermanas.

La *cognatio* tenía por objeto impedir entre éstas personas que habían sido manumitidas celebren matrimonios contrarios al derecho y a la moral.

Antes de los emperadores cristianos se les dieron los derechos de recibir una herencia por testamento a los padres e hijos productos del *contubernium*, y después de éstos emperadores se les reconoció a los

hijos nacidos de un *contubernium*, que a falta de otros descendientes pudieran heredar al padre fallecido ab intestato.

Las manumisiones

Manumitir es otorgar la libertad a los esclavos, hay modos solemnes y no sabemos de manumitir. Los viejos modos solemnes son tres: la vindicta, el censo y el testamento.

La acción de dar libertad se remonta a las etapas más antiguas del derecho romano. Una prueba de esto ofrecen las características formas civiles de la manumisión, que son creaciones complicadas de una técnica jurídica muy desarrollada, orientadas a conseguir un fin que hasta entonces no fue reconocido. Se tiene conocimiento que hasta fines del s. II a. c, el esclavo manumitido *libertinus*, se siguió llamando *servus* se deduce que la misma es tomada por el derecho de gentes; los libres en oposición a éstos los esclavos, y en tercer lugar los libertinos, los que habían cesado de ser esclavos.

Las manumisiones encuentran su origen histórico cuando Servio Tulio les concedió a los plebeyos la ciudadanía. Los particulares siguiendo éstos lineamientos del Estado, recurrían al censo e inscribían a sus esclavos como hombres libres, pero para no tener que esperar cinco años aparecieron en segundo lugar la manumisión por la vindicta y después por testamento así, los manumitidos pasaron a ser ciudadanos.

La Ley Municipalis Salpensana y la Lex Julia et Papia Poppea, protegieron la manumisión del siervo dotal hecha voluntariamente por la mujer como si fuera hecha por el marido. El Edicto Perpetuo también protegió las manumisiones hechas por los ascendientes del heredero.

Para que un individuo se hiciera liberto, era preciso que su esclavitud fuera real y de derecho, o sea que se cumplieran con las pautas fijadas por la ley, ya que de no ser así la manumisión hacía perjuicio a su libertad en cuanto a sus consecuencias. Era común que los esclavos

vos manumitieran esclavos sin cumplir con las formas impuestas por la ley, siendo la situación, por tanto, de carácter irregular, quedaba a criterio del pretor la protección si los amos se arrepentían y querían someterlos nuevamente, con Augusto o Tiberio se les prometía regularizar su situación, pero no de manera amplia: no se les concedía la ciudadanía, pero se les permitía anotarse en la lista de ciudadanos para la obtención de granos y si el amo los quiere someter nuevamente deberá hacerlo a cambio de un salario.

En el año 44 la población era de aproximadamente 75. 000 habitantes los amos utilizaban para los diversos trabajos manos de obra masculina reservándose para la mujer la tarea textil, ésta ni siquiera era necesaria para la reproducción ya que los esclavos podían ser comprados en grandes cantidades y a bajo costo. Era posible la manutención de los niños esclavos en los campos, mientras que los niños de los hombres libres pasaban terribles hambrunas y como un modo de garantizarles la supervivencia se convirtió en una práctica común su entrega, a lo mejor ese fue el motivo de las manumisiones de los esclavos en gran escala por los años 50, por la conveniencia de reclutar niños y jóvenes.

Formas de Manumitir

Entre las manumisiones formales o de carácter irrevocable se encontraban las siguientes:

1) Manumisión por el censo lustral

Implementada en tiempos de Servio Tulio. Era cuando el censor cada cinco confeccionaba la lista de los varones libres, quiénes integraban sus familias y patrimonios. Allí también se dejaba asentado el esclavo al cual se quería dar libertad, y el consentimiento del amo. Después de éste paso el ex esclavo era anotado en la lista de los hombres libres de Roma.

2) Manumisión por la vindicta

Un ciudadano podía concurrir ante el magistrado sea pretor, cónsul o gobernador y podía pedir la libertad de un esclavo. Era un ritual antiguo, estando presentes el amo y su esclavo, se recitaban palabras solmenes, el esclavo, al carecer de capacidad jurídica era representado por el *adsertor libertatis* quién tomaba la palabra y el silencio del *dominus* implicaba la pérdida de la condición servil para su esclavo, por un consentimiento interpretado positivamente en éste sentido.

En el transcurso del acto se lo tocaba con la vara o *festuca* al esclavo, como se hacía en los primeros tiempos para apropiarse de las cosas en los combates, ficticiamente se lo disputaban, no en la práctica, era solo un ritual rememorando esas épocas pasadas. Con el paso del tiempo el *dominus* hacía solo una manifestación de su intención de liberar al esclavo ante el magistrado.

Las consecuencias de la vindicta eran:

- a) para el *dominus* era de carácter personalísimo
- b) era irrevocable
- c) el cumplimiento de las formas garantizaba la legitimidad del acto.

3) Manumisión por testamento

Al principio se realizaba en los comicios en presencia del pueblo. Con el paso del tiempo al transformarse los requisitos para testar se establece que sea en presencia de testigos para que no haya lugar a dudas acerca de la voluntad de testador establecido en una cláusula testamentaria o en un fideicomiso. Éste tema tiene relación intrínseca como se observa con el derecho hereditario, su validez será a partir de la muerte del de *cujus*, ya sea que le haya dado la libertad de manera directa o de manera indirecta haciéndolo primero su heredero y para que pueda serlo, tenga capacidad jurídica para heredar, para eso tiene que ser libre.

4) Las manumisiones en la Iglesia:

Se dieron en presencia de los concurrentes en dos fechas claves para el cristianismo, en Pascua y en Navidad. Por lo general se manumitían en cantidad, su trascendencia la hacía irrevocable.

La influencia del cristianismo

El derecho de la época imperial cristiana, bajo la autoridad de Constantino, creó una nueva forma de manumisión, la *manumissio in ecclesia, in sacrosanctis ecclesiis*, a la que se hizo referencia precedentemente. Encontramos en el código, sobre ésta forma de manumitir, dos constituciones imperiales (copia textual, que antecede), expedidas en el año 316 d.C. cuando Constantino dividía el imperio con Licinio y principiaba a proteger la religión cristiana, época en que hacía casi un siglo que no se había verificado el censo. Esta manumisión se hacía delante de los obispos, en presencia del pueblo; se hacía firmar por un acta que se hacía firmar por el pontífice. Según parece, se escogía para ésta formalidad un día de fiesta solemne, como la festividad de Pascua. Ser libre le implicaba convertirse en ciudadano romano.

Constantino El Grande

La adopción del cristianismo como religión oficial de Roma sumado a ello el traslado de la capital Imperial a Bizancio implicaron importantes transformaciones.

Hijo de Constantino I Cloro, fue proclamado en York en el año 306, al poco tiempo Majencio se proclama emperador de Roma, Constantino marchó contra él, derrotándolo en Puente Milvio (312). En el año 313 proclamó el Edicto de Milán sobre la tolerancia religiosa, que favorecía claramente a los cristianos.

El porqué de éste apoyo se ha querido explicar en dos tesis opuestas: hay una de ellas que se basa en los relatos de *Lactancio* sobre Constantino, a raíz de un sueño premonitorio que tuvo la víspera de la Batalla de Puente Milvio. La otra tesis atribuye a una decisión

de carácter meramente político, pues la organización jerárquica de la Iglesia, le habría permitido consolidar el poder.

Constantino favoreció la expansión del cristianismo en el imperio, interviniendo personalmente en los asuntos eclesiásticos. La precaria alianza entre Constantino y Licinio, desembocó en una guerra (año 324), cuyo resultado fue la derrota de éste último (año 326). La antigua ciudad de Bizancio, tenía una ubicación estratégica ya que se encontraba entre Europa y Asia, se la llamó Nueva Roma y luego cambió por Constantinopla (ciudad de Constantino).

Por el Edicto de Milán Constantino y Licinio (año 313) equipararon el cristianismo a la antigua religión. Los bienes confiscados a las iglesias cristianas durante la persecución les fueron devueltos, estableciéndose entonces la libertad religiosa. Los cristianos se declararon a favor de Constantino, lo cual produjo la oposición de Licinio (quien en Oriente limitó la acción de los cristianos); se enfrentaron y venció Constantino, quien concedió en Oriente los mismos derechos a los cristianos (que en Occidente). Entonces el cristianismo se constituyó como religión oficial del Imperio.

Otras formas de manumitir

En cuanto a las manumisiones que se realizaban en forma privada estaban las que se hacían; se denominaron no solemnes o informales:

- a) Per *epistolam*: se requería que los amos escribieran a los esclavos que se encontraran lejos de ellos, y a quien permitían vivir en libertad. Justiniano exigió que la carta o escrito que contenía la manumisión fuere firmada por cinco testigos.
- b) La que se realizaba *Inter amicos*, consistía en una declaración del amo hecha en presencia de amigos, por medio de la cuál ponía en libertad al esclavo; Justiniano fijó en cinco el número de testigos presentes; se extendía un acta en la que se acreditaba haber oído la declaración.
- c) Por *Convivium*: Era cuando el amo hacía sentar a su esclavo en la mesa.

- d) Por representante: Era una práctica poco habitual, la manumisión era realizada por un tercero que contaba con poder del amo del esclavo por el cual se lo autorizaba a realizar tal acto.
- e) En cuanto a la tercera forma per *codicilum*, consistía en un acto sin solemnidades, en el cual se podía expresar la última voluntad en lo que se refiere a las dádivas, legados y otras disposiciones particulares o generales que se relacionaran con la circunstancia de disponer patrimonialmente mortis causa. Justiniano exigió que el codicilo fuere firmado por cinco testigos.
- f) Cuando el esclavo llevaba el gorro de libertino en el funeral de su amo por voluntad previa de éste o de su heredero.
- g) Cuando el dueño casaba a la esclava con un hombre libre y constituía la dote o no se oponía al casamiento.
- h) Cuando el dueño del esclavo rompía los títulos en los que se acreditaba la esclavitud en presencia de cinco testigos.
- i) Cuando el amo le daba al esclavo el nombre de hijo en un acto público o documento oficial.

Requisitos del *manumitente* para poder manumitir

- a) Debe tener el derecho de propiedad sobre el esclavo. No podían manumitir el usufructuario y el tenedor in noxa.
- b) Debía contar con capacidad jurídica para enajenar, eran incapaces los mentecatos, las mujeres (salvo que se trate del siervo dotal) y los impúberes, sin autorización de sus tutores.
- c) Ser ciudadano romano para poder realizar la fórmula de la manumisión, por ese motivo no podían manumitir los extranjeros (si lo hacían el esclavo era libre por el derecho de gentes y adquiría la condición de extranjero).

Manumisiones forzosas: Tenían su origen en disposiciones de la Ley, casos

Tenían su origen en disposiciones de la Ley:

- 1) Cuando el esclavo estaba al servicio del emperador, con el beneficio de que a ese liberado se lo consideraba ingenuo.
- 2) Por haber ingresado a un monasterio durante tres años, sin que en ese período reclamare el dueño.
- 3) También como recompensa por haber denunciado al autor de la muerte de su dueño, al falsificador de moneda, al desertor o al raptor.
- 4) Como imposición de una pena al dueño por haber abandonado al esclavo anciano o enfermo.
- 5) Por haberse usucapido la libertad, o sea por haber estado en posesión de la libertad sin dolo malo durante 16 años según Constantino; y diez años entre presentes y veinte años entre ausentes, según Justiniano.
- 6) Cuando el dueño del esclavo se veía obligado a manumitirlo porque así lo establecía un convenio o cláusula testamentaria.
- 7) En el caso del esclavo que pertenecía a varios dueños, uno de éstos quería manumitirlo y los otros no, el derecho clásico había dispuesto que el esclavo siga en condición de tal. En tiempos de Justiniano se estaba a favor de la libertad en casos como el planteado, pero había que indemnizar a los dueños que no querían manumitirlo para compensarlos del derecho del cual se verían privados.

La ley *Iunia Norbana*: El origen de los Latinos *Junianos*

No era lo mismo manumitir por los medios solemnes o no solemnes. Si un ciudadano romano manumitía por las formas solemnes el liberto adquiría la condición de hombre libre y ciudadano romano, pero en el caso de que el esclavo fuera manumitido por un hombre que no tuviera la condición jurídica referida el liberto no podía adquirir una posición mejor que la de su patrono; el liberado de un peregrino no puede ser ciudadano romano deberá ser indefectiblemente un peregrino.

Cuando un esclavo era manumitido por medios no solemnes no quedaba libre desde el punto de vista del derecho, por eso ésta clase de manumisiones son revocables fácilmente, el amo deja sin efecto una situación de hecho (la de haber liberado a su esclavo *per mensam* por ejemplo, pero si antojadizamente decide hacerlo caer nuevamente en esclavitud, esa caída de hecho, no de derecho porque jurídicamente nunca cesó tal condición) el esclavo no tendrá forma alguna de oponerse a esto, en algunos casos en los que había abusos intervenía el pretor. Se estableció que las manumisiones se hacían de manera regular o formal y los liberados eran libres desde el punto de vista jurídico y ciudadanos romanos.

En tiempos del imperio se estableció la necesidad de determinar qué hacer con los esclavos manumitidos de manera irregular, teniendo en cuenta la gran cantidad de manumisiones de ésta clase que iba en aumento, en una época en que había constantes guerras civiles, y darles la libertad a ciertos individuos podía volverse peligroso para la paz social.

La Ley *Iunia Norbana*, según algunos votada en tiempos de Tiberio en el año 772, se estableció que aquellos que habían sido manumitidos por los modos irregulares, eran considerados libres desde el punto de vista jurídico, no eran ciudadanos romanos sino que se los asimilaba a los latinos *coloniarii*, contaban además con ciertas incapacidades, se los llamó Latinos *Junianos*.

Limitaciones a la facultad de manumitir

En principio la posibilidad de manumitir era libre, pero como las manumisiones podían afectar intereses sancionaban leyes restrictivas de estas:

- a. Ley *Aelia Sentia* (4 d.C.) Restringía la manumisión por vindicta. Determinaba que el dominus tuviera 20 años (de lo contrario la manumisión era nula); que el manumitido tuviera como mínimo 30 años (de lo contrario se convertiría en *latinus iunianus*); no se podía manumitir a esclavos que lo fueran por penas infa-

mantes (ésta restricción fue abolida por Justiniano). No se podía manumitir en perjuicio fraudulento de los acreedores: ello ocurría cuando había intención de perjudicar, el mismo que daba consumado porque el *dominus* se había hecho insolvente para burlar a los acreedores, la nulidad se producía ipso iure y se tenía que instar dentro de los diez años siguientes a la manumisión. Debido a la situación especial que se plantea aquí se constituyó como una excepción a la regla de la irrevocabilidad de la manumisión, porque la acción Pauliana era insuficiente para determinar que las manumisiones se habían hecho en fraude de los acreedores.

Si el *dominus* tenía menos de veinte años solo podía manumitir inter vivos por medio de la vindicta, ante un consejo y con justa causa, el consejo estaba integrado por cinco senadores y cinco ciudadanos púberes, presididos por el cónsul; y en las provincias por veinte *recuperatores*, que podían ser o no ciudadanos y resolvían conforme al derecho de gentes. Aprobada la causa la manumisión no podía revocarse aunque después se estableciera que la causa invocada fuera falsa.

- b. La ley *Fufia Caninia* (año 2 d.C.) limitó el número de manumitidos por testamento. Su objetivo era que los herederos no se perjudicaran. Se estableció que si el año tenía solo dos esclavos podía manumitir a los dos; si tenía de tres a diez, la mitad, de diez a treinta la tercera parte; de treinta a cien la cuarta parte; y de cien en adelante la quinta parte. El que iba a ser manumitido debía señalarse en forma concisa y clara con indicación de su nombre, y si no fuera conocido que se lo describa de alguna forma que no deje lugar a dudas de quién era el esclavo que se quería manumitir. Justiniano derogó esta ley y mantuvo la ley *Aelia Sentia*.

La *Lex Aelia Sentia* creaba una tercera clase de manumitidos: los *dedicticios*. Se determinó que el esclavo que durante su es-

clavitud sufrió ciertos castigos no era digno de hacerse por manumisión ni ciudadano ni latino, se le daba por ese motivo la condición de peregrino *dedicticio*.

Había por lo tanto tres clases de manumitidos: Los ciudadanos, los latinos *junianos* y los peregrinos *dedicticios*.

1. Libertos ciudadanos romanos: Son los que en mejor posición se encuentran, debido a que cuando son liberados además de libres son ciudadanos romanos pero en una situación de inferioridad en relación a los ingenuos. No tienen el *ius honorum* prohibido por la Ley *Visellia*, de tiempos de Tiberio, ejercían el derecho de votar solo en los comicios por tribus. En el campo del derecho privado tuvieron el *commercium* y el *connubium*, con la salvedad en éste último caso no se podía contraer matrimonio entre ingenuos y libertos; no podían llevar el anillo de oro que era un privilegio de los caballeros. En tiempos del Imperio, los manumitidos ciudadanos podían adquirir una condición similar a la del ingenuo por concesión del Príncipe, había dos grados: - el *ius aereorum annulorum*: asimila el manumitido a un ingenuo tanto en las prerrogativas de derecho público como de derecho privado, subsistiendo los derechos del patrono. -La *restitutio natalium*: Le da al liberado una ingenuidad completa y extingue los derechos del patrono, solo se otorga con el consentimiento de éste.
2. Los Latinos junianos: La condición de los libertos latinos junianos es similar a la de los latinos *coloniarii*: no gozan de derechos políticos; en el ámbito del derecho privado gozan del *ius commercium*, pero no del *connubium*, no pueden testar ni recibir por testamento o por legado a menos que se hagan ciudadanos los cien días siguientes a la muerte del testador, no podían ser designados tutores testamentarios, ni serlos en Roma por disposición del magistrado de acuerdo a lo establecido por la *Lex Atilia*. Desde tiempos de Augusto se les facilitó adquirir la ciudadanía romana: si tenían treinta años y habían sido liberados de

manera no solemne, era suficiente con otra liberación solemne realizada por su amo, el mismo efecto surtía una concesión expresa del emperador, el patrono conservaba sus derechos sobre la sucesión del liberado. -La *lex Aelia Sentia* había dispuesto que se otorgaba el beneficio que se detalla a continuación: Si el manumitido menor de treinta años se casaba con una ciudadana en presencia de siete testigos ciudadanos romanos, asegurando que contraía matrimonio para tener hijos, en el caso de tener un hijo cuando el mismo cumpliera un año debía presentarse ante el magistrado, debiendo probar la existencia del hijo, así se hacía ciudadano; a ésta se la denominó la causa *probatio*, que en tiempos del Emperador Vespasiano y por un senadoconsulto Pegasiano se hizo extensivo a todos los latinos junianos. -También se convertían en ciudadanos cuando prestaban un servicio importante para el Estado.

3. Los libertos peregrinos *dedicticios*: Eran los que se encontraban en una situación bastante complicada en comparación con los dos grupos anteriores. Su libertad se denominaba *pessima libertas*, no poseían derechos políticos, ni el *connubium*, ni el *commercium*. Tenían prohibido ingresar a Roma ni en un radio de cien millas cercanas a la misma bajo pena de caer nuevamente en esclavitud y no volver a ser manumitidos. Se los presumía muy peligrosos por ese motivo no se les permitía vivir en Roma ni en sus cercanías. Como forma de gratitud a quién le dio la libertad deben vivir cerca de él en una relación similar a la de un hijo con su padre, esto trae como consecuencia que toma el nombre, origen y domicilio legal del patrono, formando parte de su gens. Cumple con las reglas del patronato: el *obsequium*, las *operae* y los *bona*, el patrono conservaba derechos sobre la tutela y la sucesión del liberto.

Justiniano eliminó éstas diferencias por medio de una constitución en el año 538, estableciéndose la igualdad entre el liberto y el ingenuo, subsistiendo solamente el patronato.

Éste emperador también suprimió la diferencia entre la que produce como efectos la adquisición de la ciudadanía. De las formas más antiguas quedaron la que se hacía por la vindicta, por el testamento y la *manumissio in ecclesia*, y de las que antes solo llevaban a la latinidad, la que era *per epistolam* e *Inter amicos*.

Había una forma no solemne de manumisión, ya que Justiniano había establecido que fuera declarado libre el esclavo al que se le daba el nombre de hijo aunque no se le reconociera la condición de tal.

La Relación de Patronatus

En ésta situación, las leyes de acuerdo con la costumbre, le había dado en cierto modo por familia la del patrono, el patronus, en la libertad y en la ciudad le daba su nombre y hacia éste patronus debía una serie de obligaciones, denominados derecho del patrono o iura patronatus.

En los primeros tiempos de la República había pocos esclavos, y por lo tanto pocos libertos. Posteriormente el número se multiplicó, en las últimas guerras civiles se formaron con ellos legiones, cosa contraria al derecho constitutivo. Augusto quiso reprimir en muchas leyes las frecuentes manumisiones; pero la fortuna y las costumbres del Imperio no eran iguales a las de la República, la cosas continuaron su curso; los ciudadanos emancipados se asemejaron a los ingenuos; frecuentemente los emperadores concedían a algunos de ellos el derecho de regeneración o ius regenerationis, encontrándose en cierto modo regenerados, colocados entre los ingenuos y pudiendo usar el anillo de oro. Por último Justiniano acabó por hacer desaparecer toda diferencia en ésta materia, concediéndoles a todos, los libertos la regeneración y manteniendo solo para distinguirlos de los ingenuos, los derechos del patronato y de su familia.

Los deberes eran:

- a. El *obsequium*: El liberto debía respecto al patrono y a sus descendientes, no podía demandarlo judicialmente sin permiso del

pretor, en caso de necesidad le debe alimentos, así fue dispuesto por la *Lex Aelia Sentia* y a partir de Commodo se dispuso que podía caer nuevamente en esclavitud por incumplir éste deber.

- b. Las *operae*: consistía en servicios que debía prestar el liberto. El amo se hacía prometer antes de darle la libertad de que su esclavo le iba a prestar esos servicios. Podían ser Oficiales (servicios domésticos); fabriles (de carácter más extraordinario).
- c. Los *bona*: cuando el liberto moría sin descendientes, los bienes correspondían a su patrono. También tenían la tutela del liberto impúber o de la libertad.

Las obligaciones eran:

- a. Si el patrono caía en miseria, podía reclamarle alimentos, la obligación era recíproca.
- b. Las obligaciones del liberto hacia su patrono pasan a sus descendientes de este, en cambio, el que debe cumplirlas es el liberto y en principio no pasan a sus hijos quienes nacen ingenuos, sin embargo, de hecho quedan bajo la dependencia moral del patrono luego de la muerte de su padre.

La Ciudad. *Status Civitatis*

Concepto

Es un conjunto de derechos y prerrogativas de carácter político y privado, que se les daba a los ciudadanos romanos y de las que éstos podían gozar en mayor o menor grado.

Al principio era privativo de los patricios, cuando se desatan las disputas con los plebeyos logran como conquista social entre otros aspectos, poder adquirir la ciudadanía, pero de manera más restringida que el patricio.

Estas diferencias con el paso del tiempo se eliminan ya que Caracalla y Justiniano les conceden la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio.

Derechos Públicos

El derecho público es aquél en el que el Estado organiza el poder público y regula las relaciones de los particulares con él. En Roma abarcaba los siguientes aspectos:

1. *Suffragium*: Era uno de los derechos políticos más importantes, por él se participaba en los comicios, en las elecciones, en los juicios y en la sanción de las leyes.
2. El *ius honorum*: Era el derecho de poder ocupar cargos públicos.
3. *Provocatio ad populum*: Este derecho público aparece después de la caída de la monarquía, el pueblo decidía en las causas en las que se imponían penas capitales, se hacía con el fin de limitar el poder del magistrado que cumplía con ésta función así fue establecido por la Ley Valeria. Era algo similar a una apelación, el que solicitaba el fallo del pueblo indefectiblemente debía ser ciudadano, se debía tratar de una pena que hubiera recaído en un juicio criminal y ser capital, dicha apelación se realizaba en última instancia ante los comicios por centurias. Luego, con el paso del tiempo se hizo extensivo a multas que excedieran la suma de trescientos ases. Se hacía un sumario, luego una especie de procedimiento en el que el acusado se defendía: se trataba del *anquisitio*, después se apelaba ante los comicios por tribus o por centurias. El *comicio* podía revocar el fallo.

La *Provocatio ad populum* fue extendida por otras leyes: La *Lex Valeria Horatia* (449 a.C.) prohibió la creación de nuevas magistraturas a las cuales no se les podía oponer la *provocatio*

Otra ley Valeria prohibió que se castigase a quién hacía uso de ella. Las Leyes *Porciae* prohibieron a los generales que condenen a muerte a los ciudadanos, aún fuera de Roma.

Una ley de Cayo Graco calificó de *Perduellio* los casos en que se la violara.

Hubo una institución similar a la *provocatio*; el *auxilium*, es la defensa que se le concede a un magistrado contra la disposición de otro.

Un magistrado podía prohibir el acto hecho por un colega porque es una facultad de la que goza, el límite o el control es que la prohibición de un magistrado predomine sobre las resoluciones de otro.

Éste veto se aplicaba entre los cónsules y en las demás magistraturas colegiadas. El cónsul puede prohibir el acto de un pretor o de un edil, y los tribunos de la plebe pueden prohibir las decisiones de cualquier magistrado, excepto el del dictador. Cualquier ciudadano podía recurrir a un magistrado para que prohiba un acto que fuera en contra de sus intereses, a éste derecho se lo denomina *apellatio*, para el ciudadano y de *auxilium* para el magistrado.

El recurso que se interpone contra el magistrado se llama *intercessio*.

1) *Nomen, praenomen y cognomen*:

Las cuestiones referidas al nombre lo hacían los romanos para indicar la estirpe aristocrática a la que pertenecían, y para diferenciar ingenuos de libertos.

Era común usar dos nombres, por ejemplo: Anco Marcio, también se usaba el nombre de la gens precedido por el nombre personal y acompañado de la filiación: *Publius* (nombre personal o *praenomen*), Cornelio (nombre de la gens o nombre gentilicio), Marci Filius (filiación). Se simplificaba P. Cornelius; M.F. etc.

En la época clásica se usaban tres nombres, por ejemplo: *Titus Quinctius Cincinnatus*. Las tres partes son:

- a. Primera parte: El *praenomen*, o sea, el nombre individual de la persona. Solo se conocieron treinta y seis nombres, de los cuales se presume se usaran habitualmente solo dieciocho. Por ese motivo los romanos colocaban una inicial en lugar del nombre. Algunos *praenomen* eran usados por algunas gens, tales como los de Appius y Numerius, usados por los Claudios y los Fabios

respectivamente. Un decreto senatorial dispuso que el *praenomen* del padre solo sea usado por el primogénito.

- b. Segunda parte: la denominación de *Quinctius* es el *nomen* o *nomen gentilicium*, indica la gens a la que pertenece, es común a todos sus miembros, hay ciertas terminaciones que indican el origen común en los nombres de ascendencia romana que terminaban en *ius*. *Acus* indica el origen galo (*Avindiacus*) mientras que *na* o *nas* el origen etrusco: por ejemplo *Perpena*, *Maecenas*.
- c. Tercera parte: Es el *cognomen*, era una especie de sobrenombre que se usaba para distinguir las distintas ramas de una misma gens. Aparece después de la II Guerra Púnica y podía tomar un viejo *praenomen*, o una condición personal (*Cincinnatus*, el enrutado), o un derivado de un lugar (*Coriolanus*).
- d. Algunas veces aparece un cuarto elemento: El *agnomen*: era un sobrenombre particular que derivaba de algunas particularidades especiales de la persona, por ejemplo: *Publius Cornelius Scipio Africanus*; individualizaba a la persona y como se transmitía de padres a hijos, generalmente se convertía en un *cognomen*. A las cuestiones relacionadas con el nombre se la denominaba *tria nomina*, será necesaria la afiliación y la tribu a la que se encuentra inscripto, por ejemplo en *Marcus Tullius: Marci filius, Cornelia Tribu, Cicero* (*M. Tullius, M.f.Cor., Cicero*). Los libertos en lugar de su filiación debían colocar el nombre de su ex amo y se reemplaza a la *f* (*filius*) por una *l* (*libertus*). A las mujeres se las llamaba empleando el nombre de la gens (*Virginia, Cornelia*), se anteponeía generalmente un *praenomen*.

Derechos Privados

Derecho privado es aquél que regula las relaciones entre particulares. Los ciudadanos romanos gozaban de los siguientes:

- a) El *commercium*: Era la facultad de realizar actos jurídicos válidos como el derecho de comprar y vender, de acuerdo a los modos reconocidos por la ley.
- b) La *testamenti factio*: Como consecuencia de la anterior el ciudadano romano podía transmitir su patrimonio por medio de un testamento, y de ser instituido heredero.
- c) El *connubium*: Era la posibilidad de contraer justas nupcias, o sea, el matrimonio civil romano. Posibilidad que no tenían los esclavos que gozaban del *contubernium*, era una relación de hecho mientras que el *connubium* era una unión reconocida por el derecho. De ella se derivan la patria potestad y la agnación. Hubo una época que no se podía celebrar entre miembros de distintas clases sociales por lo que en el año 310 a. C. la *Lex Canuleia* suprimió la prohibición.

Adquisición del derecho de ciudadanía

Adquisición: Los motivos eran los siguientes:

- a) El nacimiento: Había que diferenciar:
 - 1) El hijo que había nacido dentro de las justas nupcias, era ciudadano romano, porque los hijos concebidos dentro del matrimonio civil seguían la condición del padre, a diferencia de los esclavos que seguían la condición de la madre, por los motivos ya explicados, la unión de los esclavos llamada *contubernium* era de hecho, se tenía por cierto a la madre y no al *pater* por ese motivo no podía seguir la condición de éste.
 - 2) El hijo concebido dentro de las justas nupcias: Se estableció que ese hijo seguía la condición de la madre, la *Lex Minicia* había establecido que si uno de los padres era peregrino, el hijo era peregrino. Un senadoconsulto de Hadrianus había establecido que si la madre era ciudadana y el padre latino, el hijo sería ciudadano romano.
- b) Causas posteriores al nacimiento: Había que diferenciar entre el esclavo, el peregrino o el latino.

- 1) El esclavo se podía convertir en un ciudadano después de haber sido manumitido por los modos solemnes o regulares.
- 2) El peregrino podía serlo por concesión otorgada por los comicios, por un senadoconsulto o por el emperador. Éste beneficio se podía con el derecho de sufragio o no, se excluía el *commercium* y el *connubium*. Dicha concesión podía ser individual o colectiva, la forma colectiva fue utilizada por los emperadores, se iba ampliando el número de ciudadanos, hasta que Caracalla otorgó la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio.
- 3) Con respecto a los latinos, en la sub-clasificación ya vista se especifican los modos en que la adquirirían.

Pérdida de la ciudadanía

- a) Por caída en esclavitud.
- b) Como consecuencia de ciertas condenas como la interdicción del agua y del fuego y la deportación.
- c) Por *dicatione*: Cuando abandonaba voluntariamente su patria y se hacía ciudadano de una ciudad extranjera.

Los latinos, clases y derechos

Los que no eran ciudadanos romanos estaban divididos en dos clases: los peregrinos y los latinos. Los latinos eran peregrinos a los cuales los romanos les daban mejor trato que a los peregrinos propiamente dicho. Había tres clases de latinos:

- a) Latinos *veteres*: Cuando se destruyó la ciudad de Alba Longa, Roma se convirtió en la nueva metrópoli latina, a raíz de éste hecho hubo resistencias cuyos resultados fueron algunas sublevaciones, neutralizadas éstas revueltas se disolvió la liga de las ciudades latinas, distinguiéndose entre los habitantes que habían participado de las rebeliones de los que no lo habían hecho, éstos últimos eran los latinos *veteres*. Tenían el *commer-*

cium y el *connubium* y si se encontraban en Roma el *ius sufragii*, podían adquirir fácilmente la ciudadanía romana: por ejemplo si fijaba su lugar de residencia en Roma, si dejaba en su patria un descendiente que perpetuara su raza, si había desempeñado alguna magistratura en su país, o si había hecho condenar a un magistrado por concusión. Después de la guerra social la ciudadanía se les dio a todos los habitantes del Imperio.

- b) Los latinos *coloniarii*: Roma creó colonias que eran de dos clases: 1) Colonias romanas: integrada por romanos de las clases más pobres, seguían siendo ciudadanos romanos. 2) Las colonias Latinas: Integrada por latinos y romanos que integraban su patria y perdían su calidad de ciudadanos. Hubo muchas colonias latinas y Vespasiano le otorgó a España el *Ius Latinii*. Ésta clase existió aún después de extinguidos los latinos *veteres*. En tiempos del Imperio su situación cambió, tuvieron el *commercium* pero no el *connubium*, salvo que fuera por concesión especial. Los derechos políticos se ejercían en sus ciudades pero no en Roma y solo podían adquirir la ciudadanía en el caso de haber desempeñado alguna magistratura latina.
- c) Los latinos *junianos*: En sus orígenes fueron libertos que habían sido manumitidos por los modos no solemnes, quedaba incluido el liberto cuando el amo tenía sobre el esclavo la propiedad bonitaria (*imperfecta*).

El Edicto de Claudio que le daba la libertad al esclavo enfermo también lo convertía en latino juniano, además, la *Lex Aelia Sentia* consideraba como tal al liberto menor de treinta años que fuera manumitido sin autorización del consejo creado por la misma ley.

Los Peregrinos. Los *dedicticios*

Al principio los extranjeros fueron llamados *hostes*, pero a partir del siglo VI se usó éste término para designar a los enemigos de Roma, se usó la palabra peregrino para designar a los extranjeros, se creó una magistratura denominada pretor peregrino para que solu-

cione controversias entre éstos. Los peregrinos son los extranjeros que pertenecen a aquellas ciudades con las cuales Roma ha celebrado alianzas o se ha sometido a la dominación romana, quedando reducidas a la condición de provincias, no tenían derechos públicos ni privados, pero podían adquirirlos si obtenían la ciudadanía por concesión. Se les aplicaba el *ius gentium* y el derecho de sus ciudades. Aquellos pueblos que se habían rendido a discreción se encontraban en una condición inferior y sus habitantes eran los peregrinos *dedicticios*, no pertenecían a ninguna ciudad por lo que estaban solo regidos por el *ius gentium*.

Status Familiae

Determinación de los factores que modifican la capacidad Jurídica.

Agnación

Era el lazo jurídico que unía a todos los que se encontraban bajo la potestad del mismo paterfamilias en el caso de que estuviera con vida. Debido a que la patria potestas solo podía ser ejercida por los varones el vínculo de agnación se constituía por la línea masculina.

Eran agnados: el pater y los filii que estaban bajo su potestad, o lo hubiesen estado en el caso de que el padre viviera; los anteriores y los nietos del pater en iguales condiciones, por mencionar algunos casos. A ellos se suman las mujeres *in manu* y los adoptados. No eran agnados sino solo cognados, los descendientes de las hijas, ni éstas cuando hubieran salido de la familia por matrimonio *cum manus*, ni los descendientes que hubieran sufrido las *capitis deminutio*, ni los hijos en relación a la madre.

La proximidad en el parentesco por cognación se contaba por grados, a partir del pater familia común.

Efectos de la agnación

Hacía de carácter obligatorio rendir el culto doméstico, y los derechos de tutela y sucesión.

Clases de agnación

- a) Por generación: derivado del matrimonio.
- b) Por legitimación: Por ella los hijos o descendientes naturales quedaban equiparados a los legítimos, quedaban bajo la patria potestad.
- c) Por matrimonio cum manus del varón, ya que por éste la mujer entraba a la familia del marido.

Fin de la agnación

Finalizaba en todos los casos en los que terminaba la patria potestad, emancipación, capitis deminutio, dación de la mujer in manu y del descendiente en adopción.

Fue el basamento de la familia romana de los primeros tiempos, pero por distintas circunstancias que confluyeron y que se explicarán al tratar el derecho de familia, se fue privilegiando el parentesco natural o vínculo de cognación, a partir de la época del cristianismo hasta Justiniano.

Cognatio

Es el vínculo de parentesco natural fundado en la consanguinidad o vínculos de sangre, que une a personas descendientes unas con otras (línea recta), o descendientes de un pater común.

Al principio la cognación era el vínculo de parentesco por parte de la madre, pero en el derecho clásico se entendía que era el lazo existente por razón de la generación, tanto por parte de la madre como del padre, abarcando a la vez a muchas personas agnadas, podía haber cognación sin agnación, por ejemplo entre el hijo y la madre o entre el padre y el hijo sin haber salido de la familia.

La cognación no tenía efecto jurídico, salvo el de impedir el matrimonio en ciertos grados, solo los agnados en llamados a la sucesión ab intestato y a la tutela legítima pero luego fueron equiparados a los cognados. Ello contó con la colaboración del pretor que llamó

a la sucesión del padre a los hijos emancipados y a otros cognados; algunos senadoconsultos establecieron el derecho de sucesión entre la madre y los hijos, Justiniano eliminó toda diferencia entre la cognación y la agnación.

Afinidad

Es el vínculo que se establece por las justas nupcias entre cada uno de los cónyuges y los cognados del otro. Cada uno de los afines llevaba un nombre especial, el marido y la mujer llevaban el nombre de vi y uxor respectivamente; la nuera era *nurus*; el yerno, *gluer*; el padastro, *vitricus*, etc. Las mujeres de dos hermanos aunque entre ellas no había parentesco se llamaban *panitricas*. Los afines tenían derecho a formar parte del *concilium* doméstico y el *ius osculi*, tenían que llevar por la muerte de alguno de ellos.

Una vez que se producía la afinidad no desaparecía por la muerte de alguno de los afines, ni por el divorcio de las personas que la originaron.

Gentilidad

La gens era otra agrupación civil, sus miembros reciben el nombre de gentiles. Hay dos teorías acerca de su constitución: una de carácter natural y otra de carácter artificial.

- Como construcción artificial, la gens sería una creación del legislador al igual que las curias, estableciéndose un lazo ficticio entre varias familias que en sus orígenes eran extrañas unas con otras.
- Como construcción natural era una agrupación de familias provenientes de un tronco común, pero cuyo parentesco no podía ser comprobado de generación en generación, ésta es la tesis más aceptada.

Constitución como gentil

Se llegaba a ser gentil por:

- a) Por nacimiento, por tener un padre gentil,

- b) Por ser agregado directamente, mediante la admisión y voto.
- c) Por ser agregado indirectamente a formar parte de una familia integrante de una gens.

Cese

Se dejaba de ser gentilicio cuando se sale de una para pasar a pertenecer a otra; también perdiendo la ciudadanía o la libertad y por dejar de pertenecer a una familia.

Características de la Gens

- 1) Sus miembros llevaban un nombre en común y era el nombre del antepasado del que todos suponían descender, a éste se añadía el nombre del individuo, el de la rama de la gens a la que pertenecía, que podía ser uno, dos o más.
- 2) Cada gens tenía un culto peculiar, que a diferencia de la curia era considerado como *sacra privata*. Éste culto se rendía a un dios particular, protector de la gens, en su honor se le construía una capilla, un altar, se le ofrendaban sacrificios y fiestas anuales en determinadas épocas del año; se cree que era factible también rendirle culto al genio o héroe fundador de la gens.
- 3) Los co- gentiles tenían la obligación de contribuir a los gastos del culto y asistir a sus actos.
- 4) Un jefe era a la vez magistrado, juez y comandante militar y además al principio formaba parte del Senado.
- 5) En cada gens varían los usos y costumbres que tenían, que tenían fuerza de ley: por ejemplo la gens *Cornelia* no permitía el rito de la cremación.
- 6) Había una tumba común para todos sus miembros incluso los clientes, ya que éstos participaban del culto gentilicio.
- 7) Los gentiles debían prestarse mutuo auxilio sobre todo en casos graves.
- 8) Era obligación pagar las multas impuestas a un miembro de la

gens en caso de carecer de recursos para liberarlo del cautiverio.

9) Cuando no había parientes agnados se tenía en cuenta el gentil más próximo, que eran llamados en la curatela y en la sucesión ab intestato del co gentil (regulados por la Ley de las XII Tablas).

10) Los miembros de las gentes recibían el nombre de patricios (descendientes de los *patres*) y también el de los quirites (lanceros o guerreros).

Alieni iuris y sui iuris

Según la posición en que se encontraban las personas dentro de la familia encontrábamos dos grupos: los *sui iuris* y los *alieni iuris*.

Eran *alieni iuris* los libres, ciudadanos romanos, que en los vínculos de familia se encontraban bajo la potestad de otro hombre libre. Tenían ésta condición la mujer *in manu*, los descendientes legítimos y adoptivos no emancipados que se encuentran bajo la patria *potes-tas*, los cedidos al *pater in mancipium*; en tiempos de Justiniano desaparecieron la *manus* y el *mancipium*, quedando solo como *alieni iuris* los hijos de familia.

Alieni iuris era aquél que reunía los tres status, por tanto, era hombre libre ciudadano romano y *pater familias* y no se encontraba sometido a potestad alguna. De allí derivaba su capacidad de hecho y de derecho. Con la aclaración que si bien podía reunir los tres status no significa que, necesariamente los debía poseer, ya que podía ser hombre libre y ciudadano romano, pero si nunca contrajo justas nupcias por ser un niño por ejemplo igual era un *sui iuris* si no estaba sometido bajo la potestad de otro.

Causas que podían modificar la capacidad Jurídica

- Honor Civil: en Roma la persona debía mantener su honorabilidad, si el ciudadano perdía el honor (*existimatio*) pasaba a ser no apto para el goce de derechos. La *existimatio* era el estado de dignidad ilesa la cual se perdía ante un delito.
- Religión: las diferencias de derechos según la religión se hicieron notorias cuando advino el cristianismo ya que los que

los que pertenecían a dicha religión se veían beneficiados con derechos que no poseían los pertenecientes a otras religiones como los judíos y *maquineos*.

- Condición Social: esto era debido al diferente trato que existió entre patricios y plebeyos aunque finalizó con el comienzo de la República.
- Profesión: el trato sería diferencial según ocuparan cargos en alguna magistratura, fueran militares (los cuales tenían mayores privilegios), o por el contrario realizaran alguna profesión que le traía la tacha de infamia con la consecuente disminución de derechos.
- Domicilio: podía ser voluntario cuando la persona había establecido su residencia fija o domicilio en un lugar determinado, o en cambio podía ser necesario cuando era impuesto por la ley.

Causas que modificaban la Capacidad de Obrar

- Edad: se establece la división entre púberes e impúberes. Se era púber a los 12 años en la mujer y a los 14 en el varón. El impúber era incapaz de obrar por eso estaba bajo tutela. Entre los impúberes había que distinguir los infantes (*minor infantia*), que eran incapaces absolutos de obrar, de los infantes mayores (*mayor infantia*) que tenían incapacidad relativa. Estos a su vez se dividían en *infantiae proximi* y *pubertati proximi*, dicha división hecha con referencia para responsabilidad ante delitos, excluida para los primeros y admitida para los segundos.
- Sexo: esto se debe a que la mujer siempre estuvo en un plano de inferioridad con respecto al hombre.
- Enfermedades corporales y mentales: dentro de estas quedaban incluidos los sordos, los mudos, los ciegos, los eunucos, los locos y los imbeciles que debido a sus diferentes circunstancias estaban imposibilitados para realizar determinadas actos.

3.- Las Personas Jurídicas. *Universitatis Personarum* y *Piae Causarum*. Normas que las rigen.

La denominación de “personas jurídicas”

La terminología no fue conocida así por los romanos de acuerdo a lo que encontramos en las fuentes, la misma corresponde a construcciones más modernas del derecho que se aplica en éste caso por la asimilación que los romanos hacían de la persona física a ésta como titular de derechos y la eventualidad de contraer obligaciones¹⁰.

Hacer referencia a “Personas Jurídicas” es de carácter genérico, por lo que éstas asumieron diferentes modalidades a saber:

- las ciudades y comunidades anteriores a Roma;
- El Estado Romano (*civitas*, municipios, res publica, etc)
- las colonias romanas
- fundaciones,
- asociaciones: cofradías de artesanos, de sacerdotes, de oficiales subalternos (eran aquellos que por directivas de los magistrados tenían diversas funciones), de lictores
- *curiae* o decuriones
- fora, conciliabula, castella (localidades, no se encuentran en la obra de Justiniano)
- Las provincias
- Colegios Sacerdotales
- *Collegia* de las vestales
- *Scribas* (escribientes o copiadores, con funciones parecidas a la de los actuales notarios) según la función recibían diversos nombres: *librarii* fiscales, censuales. Llamadas corporaciones de escribientes o corporaciones *decuriati*.
- Corporaciones de panaderos en Roma
- Corporaciones de Banqueros en Roma y en las provincias.
- *Societates* (por Ej. para explotar minas).
- El *Fiscus: aerarium* (ingresos y egresos del Estado) en tiempos de la república; pero en tiempos del Imperio éstas cuestiones

10 *Hereditas personae vice fungitur sicuti municipium et decuria et societas*

fueron asumidas por el senado se siguió llamando *aerarium*; y lo que correspondía administrar al Emperador se llamó *fiscus*.

En cuanto a las Corporaciones a diferencia de otras personas jurídicas su existencia y duración estaba dada por el conjunto de personas que lo integraban independientemente de la individualidad de éstas o de alguna de ellas en particular: por ejemplo la corporación de artesanos. Mientras que las fundaciones tenían por lo general fines piadosos y de caridad, por ejemplo en tiempos de Trajano se creó una fundación para los niños pobre de Italia.

Las corporaciones

De acuerdo a lo que señala el Digesto existía regulación por las leyes, senadoconsultos y constituciones imperiales en lo que respecta a las corporaciones, es por eso que no se le daba a cualquier persona el permiso para constituir una sociedad o colegio, sin embargos ha permitido excepcionalmente: por ejemplo la corporación de socios arrendatarios de la recaudación de las contribuciones públicas o de las minas de oro o plata o de las salinas.

Sin embargo existieron ciertos colegios que fueron admitidos por los senadoconsultos y las constituciones imperiales, como el de los panaderos y otros varios, y el de los navieros que también existen en las provincias.

a) Su funcionamiento

Se establece quién se constituya como colegio, sociedad o cualquier otra corporación, tienen bienes comunes, caja común apoderado o síndico quién por medio del cual realizará todo lo que sea en común.

b) Su actuación en juicio

Si dado un litigio nadie los defendía, el procónsul podía autorizar a que se dé la posesión (al demandante) de lo que posean o tengan en común y se podían vender si al ser citados en juicio no salían en su defensa.

La falta de un apoderado síndico, cuando no puede actuar suya sea por ausencia o enfermedad o no tuviese habilidad para ejercer la acción.

Pero Si aparecía algún extraño que quería defender la corporación el procónsul lo podía autorizar como ocurría en la defensa de los particulares, porque de éste modo se favorece a la corporación.

Si los decuriones establecían que la acción debía ser ejercida por quién hubiese elegido, se lo considera como elegido por la corporación y es por ello que puede litigar pero dentro del mandato conferido.

Si el gestor de la corporación demanda también se lo obliga a que la defienda, tampoco se le exige que otorgue caución. Éste representante o apoderado hace sea procurador y no se le da por el edicto la acción ejecutiva, salvo que haya sido designado en interés propio, y se puede cambiar de apoderado por las mismas causa que de procurador, puede ser nombrado apoderado el hijo de familia.

Para el, caso de que se litigue por la partición de una herencia común con los particulares, se concede para el caso la acción de deslinde y la de contención del agua de lluvia.

c) Actuación de sus miembros

Si los miembros de un municipio o de una corporación nombran representante para ejercer la acción, no lo hará por el conjunto de los individuos sino por el de la corporación a la que representa. De la misma forma que si se debe algo a la corporación no significa que se deba a alguno de sus miembros, y cuando la misma reciba el pago no ha de significar que se lo debía a sus miembros.

Solamente pueden litigar a nombre de una ciudad o de una curia a quién la ley haya establecido para tal función, en ausencia de ésta a quién la corporación haya designado, debiendo estar presente dos o más partes de sus miembros.

El jurista Pomponio establecía que el voto del padre sería a favor del hijo y el del hijo a favor del primero, incluye a todos los que se

encuentran bajo su potestad, porque voto como decurión y no como familiar.

Ya sean decuriones u otras corporaciones, éstas subsisten sin importan la continuidad de sus miembros, pero si la misma se redujo a uno puede demandar y ser demandado porque el derecho de todos se concentró en él y es en ese individuo en el que subsiste la corporación.

También se puede nombrar apoderado para una denuncia de obra nueva y para interponer estipulaciones, por ejemplo: por legados, daño temido y por cumplimiento de una sentencia, pero se tiene que dar caución a un esclavo de la ciudad, y aunque ésta última se hubiera dado al apoderado, la acción útil se dará al administrador de los bienes de la ciudad.

FRANJA
MORADA

CAPÍTULO VII

La familia y el matrimonio romano

I.- Evolución histórica de la familia romana.

El pater familias; sus potestades.

Son muchos los autores que señalan a la familia como la base de toda sociedad y la construcción de los vínculos con los demás miembros de la sociedad.

La conformación de los grupos familiares varía según la época y la sociedad en que nos encontremos, así como existieron familias primordialmente matriarcales, la romana se caracterizó por ser patriarcal por excelencia.

Si bien la mujer tenía su participación en la vida social y familiar, se reservaba para un grupo selecto de ellos su activa participación como vestales y destinadas al culto de por vida, con el predominio paternalista tenían claras limitaciones para actuar en la vida jurídica, en la organización política, religiosa y económica, el ejercicio de éstos aspectos eran privativos del varón.

Para comprender la organización de la familia romana tenemos que conocer la idiosincrasia romana que varía a la de la familia actual, entonces así vamos a poder entender las posiciones del varón, de la mujer y de los hijos; y sus vinculaciones con otros grupos como los esclavos y clientes, y las transformaciones que fue sufriendo con el paso del tiempo.

A) Aspectos Básicos

La sociedad romana encontró su punto de apoyo en el poder jurídico del gobierno y en las tres virtudes familiares de las que hablaba Cicerón:

- la Gravitas: que es el conocimiento de la responsabilidad;
- la pietas: la sujeción a los derechos humanos y divinos;
- la Simplicitas: el sentido de la exacta valoración de las cosas.

B) Aspecto Jurídico de la Familia

De la institución de familia se abre un abanico jurídico que se vincula con la persona, la capacidad jurídica, los peculios, el derecho hereditario, el matrimonio, la patria potestas, la filiación, por mencionar algunos de los temas que permiten comprender por qué el derecho Romano no es un compartimento estanco más que a los efectos de su estudio académico, pero que en la práctica sus instituciones están íntimamente relacionadas.

También sirve para entender como ha repercutido la institución de la familia en el seno de la sociedad romana, el rol del pater, no solo en la conformación familiar sino en lo social, lo político, lo económico y lo religioso.

La confederación de familias constituía un grupo más amplio al de la familia origen, denominado gens o familia *communi iure dicta*, compuesto por miembros que tenían orígenes comunes, un antepasado en común.

Con el paso del tiempo, por distintos motivos la gens fue perdiendo fuerza, y surge una nueva conformación familiar, la familia *propio iure*, se caracterizaba por los vínculos de cognación o de sangre, por el cual sus miembros continuaban bajo la potestad real y actual del pater familias: ya sea a través de la manus o de la patria potestas.

El Paterfamilias era el mejor posicionado en el ejercicio del poder, éste reunía los tres status, o sea, era hombre libre ciudadano romano y jefe de familia. No se encontraba bajo la dependencia o sujeción de otro/s. A diferencia de los *alieni iuris* que sí estaban bajo su órbita.

Los *alieni* eran los *fili familiae*, los *liberi* (descendientes libres) concebidos dentro de las *iustae nuptiae* y la mujer o *uxor*. Cabe la aclaración que la denominación de pater no equivalía la actual de padre, ya que se refería al miembro varón más antiguo que estuviera vivo (familia *propio iure dicta*); o el antepasado más remoto para el supuesto de que éste viviera (familia *communi iure dicta*).

C) El fundamento religioso de la familia

La familia era una constitución de personas vinculadas por una antepasado común si nos referimos a la familia *communi iure*; o por los lazos de sangre si nos referimos a la familia *propio iure*. Por lo tanto independientemente de la etapa histórica en la que nos encontremos hallamos el fundamento de la unión de sus miembros en la religión o culto doméstico, ya que los actos que éstos realicen son privativos de ese grupo y no podían ser invadidos por la mirada ajena. Cada familia tenía sus dioses traducidos en los antepasados ya que el concepto trascendía a la muerte y no se perdía memoria de quienes ya no estaban en el mundo de los vivos, los rituales y oraciones nacían en el seno de cada grupo y se pueden decir que los mismos eran secretos. Cabe recordar que era común entre los pueblos de la antigüedad la creencia de que la vida continuaba después de la muerte.

II.- Ingreso y egreso de los filii familias de la familia romana

A) Admisión de los filii familias

Se podía realizar a través de tres formas distintas:

- 1) La adrogación
 - 2) La adopción
 - 3) La legitimación
- 1) La adrogación: Se aplicaba sobre los sui iuris, en tiempos de Justiniano en que ya no había comicios se les dio la posibilidad de ser adrogados. Los impúberes no pudieron ser adrogados hasta tiempos de Antonino Pío.
 - a) Forma en que se: Se trataba de un acto político- religioso de mucha importancia, ya que por ella un pater quedaba bajo el poder de otro pater con todo lo que ello implicaba que ingresaba en calidad de alieni iuris y adoptaba el culto del adrogante. Intervenia el colegio de los Pontífices y los Comicios, en representación de la religión y del Estado respectivamente. Se realizaba una investigación en la que se trataba de determinar si había posibilidades de que el adrogante pudiera tener hijos y cuáles eran los motivos de la adrogación, la misma debía ser de carácter gratuito. Una vez que el Colegio de los Pontífices daba su aprobación, se reunían los comicios curiados y el presidente de ellos le preguntaba al adrogante si quería tener por hijo al adrogado; y a éste se le preguntaba si daba su consentimiento, obtenido el consentimiento de ambos el pueblo votaba dando el suyo, con lo que terminaba el acto. En tiempos de Diocleciano la adrogatio se concedía por rescripto imperial, a pedido de los interesados, los magistrados eran los que hacían la investigación correspondiente.
 - 2) La adoptio, clases y características
- La adoptio recaía sobre los alieni iuris.

- Al principio solo podía adoptar el varón pero en tiempos de Justiano le fue permitido a la mujer poder hacerlo;
- eran incapaces los esclavos, los peregrinos, los alieni iuris, los impúberes, los castrados, el que no había cumplido 60 años, el que tuviera descendientes legítimos, las mujeres en el antiguo derecho, los tutores o curadores mientras no rindieran cuentas, y aquél cuya fortuna fuera inferior a la del adoptado, salvo casos excepcionales.
- Con el paso del tiempo las mujeres pudieron ser adoptadas. Al principio los impúberes no podían ser adoptados, sin embargo después se les permitió.
- El adoptado podía serlo en concepto de hijo o nieto, en el primer caso se necesitaba tener 18 años menos que el adoptante, en el segundo 36.
- Además en el segundo caso se señalaba como padre del adoptado a uno de los hijos del adoptante, debiendo éste hijo prestar su consentimiento.

a) Forma en que se realizaba

En los tiempos antiguos tenía dos partes: en la primera el adoptado quebraba con la patria potestad de su pater de origen, y en la segunda originaba el surgimiento de la patria potestad en el adoptante.

Cuando se entregaba al hijo o a la hija en causa mancipi, ello originaba la patria potestad en el adoptante que lo vindicaba al adoptado en presencia del magistrado por medio de una iure in cessio, como hijo suyo y no oponiendo ningún inconveniente el que tenía in mancipatio al que iba a ser adoptado, compareciendo tanto uno como otro ante el magistrado.

Este procedimiento era complicado y exigía que el tercero fuera de confianza, porque si no se allanaba a la vindicatio no podía hacerse la adopción y el que iba a ser adrogado quedaba en su poder.

Con el paso del tiempo se simplificaron las etapas a seguir y se hacía entre el pater natural, el adoptante y el adoptado; el primero vendía el hijo al adoptante, comprometiéndose el comprador (man-

cipante y adoptante a la vez) a remancipar el hijo al vendedor; pero como en la última venta el hijo quedaba libre del poder de su pater era reclamado por el adoptante, ante el magistrado.

Durante el período clásico, era suficiente con que declaren el padre natural y el adoptante su voluntad ante el magistrado, quién daba su aprobación y se levantaba la correspondiente acta que se archivaba en el Registro. Por lo descripto la *mancipatio* y la *in iure cessio* cayeron en desuso.

- 3) Efectos comunes a la adrogación y a la adoptio:
 - a) Ambas producían una *capitis deminutio* mínima en el adrogado o en el adoptado, porque se salía de una familia para pasar a pertenecer a otra,
 - b) En el caso de la adoptio; y en la adrogatio el *sui iuris* se transformaba en un *alieni* porque quedaba bajo la potestas de otro pater familia.
 - c) El adrogado adquiere la condición similar de *filius -alieni iuris-* como si hubiese sido concebido dentro de las justas nupcias, el vínculo de agnación y los derechos de sucesión y tutela; su patrimonio y sus hijos quedaban bajo la potestad del adrogante; mientras que todo lo detallado se perdía en la adoptio: a la familia natural se hallaba ligado por los vínculos de sangre (cognación) llegó un momento en que éstos vínculos fueron reconocidos por la ley y substituyeron a los de agnación, en el que el adoptado no perdió por la adopción los derechos en su familia natural.
 - d) A partir de Justiniano el adrogado conserva la propiedad de su patrimonio y de lo que adquiriera mientras esté en poder del adrogante, a éste último solo le correspondía el usufructo.
 - e) Efectos particulares de la adopción propiamente dicha: En los tiempos primitivos si el adoptante emancipaba al adoptado, éste perdía todo derecho a la herencia de aquel, y, como la adopción le había hecho perder la del padre natural, que-